МОНГОЛ УЛСЫН ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2020 оны 03 дугаар сарын 18 №2/07 Улаанбаатар хот

ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН ДАРГА М.ЭНХ-АМАР ТАНАА

Нийслэлийн ... дүүргийн .. дугаар хорооны иргэн ... -ээс Комисст хандаж гаргасан гомдолдоо "... Миний бие 2011 оноос эхлэн 3 хүүхдийн хамт "Зөв амьдрах ухаан" ТББ-д амьдарч байсан. Миний хүүхдүүдийг 6 сарын хугацаатай "Зөв амьдрах ухаан" ТББ-д амьдруулахаар Баянзүрх дүүргийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтсээс 2018 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдөр шийдвэрлэсэн бөгөөд уг хугацаа нь 2019 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдөр дууссан. Гэвч өдийг хүртэл тус төвийн тэргүүн Г.Загдаа нар нь хэл үгээр доромжилж, хүүхдүүдийг маань өгөхгүй байгаа тул хүүхдүүдээ өөрийн асрамжид авахад туслалцаа үзүүлнэ үү" гэжээ.

Комисс гомдлын дагуу холбогдох баримт материалд дүн шинжилгээ хийхэд дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна.

Баянзүрх дүүргийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтэс, Баянзүрх дүүргийн 5 дугаар хорооны хамтарсан багийн 2018 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдрийн хурлын шийдвэрээр иргэн ...-ийн хүүхдүүдийг 6 сарын хугацаатай "Зөв амьдрах ухаан" ТББ-д байрлуулж, дээрх хугацаанд хүүхдүүдтэй уулзахдаа Баянзүрх дүүргийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтэс болон "Зөв амьдрах ухаан" ТББ-ын хяналтан дор уулзахаар шийдвэрлэсэн байна. Уг шийдвэрийн дагуу иргэн ..-ийн хүүхдүүд болох ..., ..., ... нар одоог хүртэл "Зөв амьдрах ухаан" ТББ-д амьдарч байна.

... дүүргийн ... дугаар хорооны хамтарсан багийн 2019 оны 10 дугаар сарын 04-ний өдрийн хурлын тэмдэглэл, Хан-Уул дүүргийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтсийн 2020 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдөр иргэн ...-ийн гэр бүлд нөхцөл байдлын үнэлгээ хийсэн илтгэх хуудсаар тус тус ... нарыг гэр бүлд нь эргэн нэгтгэхээр шийдвэрлэсэн байна.

Хүний эрхийн Түгээмэл Тунхаглалын 3 дугаар зүйлд "Хүн бүр эрх чөлөөтэй байх, халдашгүй дархан байх эрхтэй", 16 дугаар зүйлийн 3-т "Гэр бүл бол нийгмийн жам ёсны үндсэн нэгж мөн бөгөөд нийгэм, төрөөр хамгаалуулах эрхтэй", Монгол Улсын нэгдэн орсон. Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын 9 дүгээр зүйлд "Хүн бүр эрх чөлөөтэй, халдашгүй дархан байх эрхтэй", 23 дугаар зүйлийн 1-д "Гэр бүл бол нийгмийн жам ёсны үндсэн нэгж бөгөөд нийгэм, төрөөр хамгаалуулах эрхтэй", Монгол Улсын Үндсэн Хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 11-т "... Гэр бүл, эх нялхас, хүүхдийн ашиг сонирхлыг төр хамгаална" гэж тус тус заасан байна.

Мөн Хүүхдийн эрхийн тухай конвенцын 8 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт "Оролцогч

улсууд хуульд заасан иргэний харьяалалтай байх, нэр авах, гэр бүлийн холбоогоо хадгалах зэргээр хувийн онцлог байдлаа хадгалах хүүхдийн эрхийг хүндэтгэх, үүнд хууль бусаар оролцохгүй байх үүрэг хүлээнэ.", 16 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт "Нэг ч хүүхдийн хувийн болон гэр бүлийн амьдрал, орон байрны халдашгүй байдал болон захидал харилцааны нууцад хөндлөнгөөс, хууль бусаар буюу дур мэдэн оролцох, эсхүл түүний нэр төр, алдар хүндэд хууль бусаар халдаж болохгүй." гэж хүүхдийн эрхийг баталгаажуулжээ.

Иргэн ... нь "Их хар сүлд" ХХК-д 2019 оны 10 дугаар сарын 04-ний өдрөөс эхлэн сарын 500,000 төгрөгний цалинтайгаар гэрээт харуул хамгаалагчаар ажиллаж байгааг тус байгууллагын 2020 оны 03 дугаар сарын 05-ны өдрийн .... дугаар албан бичгээр тодорхойлжээ. Мөн нийгмийн халамжийн сангаас тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэрийг 2013 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс, өрх толгойлсон эцэгт олгох тэтгэмжийг 2018 оны 01 дүгээр сарын 04-ний өдрөөс тус тус олгож байгааг ... дүүргийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтсийн 2020 оны 03 дугаар сарын 17-ны өдрийн тодорхойлолтод дурьдсан байна.

Иймд Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.1 дэх хэсэгт "Хуульд заасан үндэслэлээр гэр бүлээсээ тусгаарлагдсан хүүхдийг боломжтой тохиолдол бүрд гэр бүлд нь эргэн нэгтгэнэ" гэсэн хуулийн заалтыг биелүүлж иргэн ...-ийн хүүхдүүд болох .., ..., ... нарыг гэр бүлд нь эргэн нэгтгэх хуульд заасан зохих арга хэмжээг нэн яаралтай авч хэрэгжүүлэх нь зүйтэй байх тул 2020 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдөр баталсан Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн дагуу энэхүү Зөвлөмжийг хүргүүлэв.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт "Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй" гэж заасны дагуу холбогдох арга хэмжээг авч, авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаар мөн хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

Хувийг гомдол гаргагчид.

ГИШҮҮН Н.ГАНБАЯР